

[예상][2][12.06-2]교섭 권한 없는 자로의 위임 및 교섭 불참과 성실교섭의무 위반의 판단 기준

【문제 12.6】

<사례>

금속가공업을 영위하는 A사는 노동조합 B와 2024년 임금협상을 진행 중이다. 노동조합 B는 임금 10% 인상과 유급휴가 확대를 요구안으로 제시하였으나, A사는 "최근 원자재 가격 상승과 수주 물량 감소로 경영상의 어려움이 크다"는 이유만을 반복하며 구체적인 대안이나 근거 자료를 제시하지 않은 채 5회에 걸친 교섭 내내 동결 입장만을 고수하였다. 특히 A사의 대표이사는 노동조합의 교섭 요청에 대해 부장급 실무자에게 전권을 위임하지도 않은 상태에서 본인은 바쁘다는 핑계로 단 한 번도 교섭장에 나타나지 않았다. 이에 노동조합 B는 "회사가 구체적인 자료 제시 없이 거부 의사만 밝히는 것은 성실교섭의무 위반"이라고 주장하며 대표이사의 직접 참석과 재무제표 등 경영 자료의 공개를 요구하였다. 그러나 A사는 "임금 결정은 경영권의 본질적 내용이며 자료 공개 여부 역시 회사의 자유"라고 맞서며 이후 진행된 교섭 일시를 일방적으로 변경하거나 통보 없이 불참하였다.

(물음 2) 단체교섭의 당사자인 사용자가 교섭 권한이 없는 하급자에게 교섭을 위임하거나 특별한 사정 없이 교섭 일시에 불참하는 행위가 "정당한 이유" 있는 교섭 거부로 인정될 수 있는지 판단하고, 이 경우 성실교섭의무 위반의 판단 기준을 설명하시오.(25점)